Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Gunawannor als Gundodi als Gun Bin A. Kosasi
Tempat lahir	: Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir	: 49 Tahun / 2 September 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Veteran Gg. Keluarga RT/RW: 022/002 No.44 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Banjarmasin, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **11 Februari 2021** sampai dengan tanggal **11 April 2021**;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum saudara **M. AKBAR, S.H** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Banua Anyar Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Januari 2021 Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bjm;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWANNOR Als GUNDODI Als GUN Bin A. KOSASI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWANNOR Als GUNDODI Als GUN Bin A. KOSASI** bersalah melakukan tindak pidana " **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidiair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNAWANNOR Als GUNDODI Als GUN Bin A. KOSASI** dengan pidana penjara selama **7(tujuh)Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda **Rp. 1.0000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6(enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) buah buah isolasi bening + alat potong, 1 (satu) buah buah buku catatan, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna silver, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih.**Dirampas untuk**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimusnahkan. Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) **Dikembalikan kepada terdakwa**.

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/ Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

Primair :

------- *Bahwa terdakwa GUNAWANNOR Als GUNDODI Als GUN Bin A. KOSASI, pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20:45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat disebuah rumah di Veteran Gg. Keluarga RT/RW: 022/002 No.44 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin,* ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman****, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya saksi Hartono dan saksiArieo Delano Kikalessy anggota dari Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapat informasi kalau dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan pada saat menemukan waktu yang tepat saksi bersama tim langsung melakukan penggeledehan dirumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram didalam 1 (satu) buah botol kaca ditumpukan sampah yang ada diruang tengah dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Yadi, dengan harga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram dan rencananya akan terdakwa jual.

- *Bahwa terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan.*
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.9392/NNF/2020 tanggal 16 Nopember 2020 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 18870/2019/NNF, berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metampetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

------- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Subsidiair :

------- Bahwa terdakwa GUNAWANNOR Als GUNDODI Als GUN Bin A. KOSASI, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Primair, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa :

- Bahwa awalnya terdakwa ada menghubungi Sdr.Yadi untuk memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dan oleh Sdr.Yadi terdakwa disuruh untuk mengambil sabu-sabunya dipinggir jalan Gang Al Ikhwan Veteran Banjarmasin, setelah itu terdakwa mengambil sabu-sabunya sesuai petunjuk Sdr.Yadi dan oleh terdakwa dibawa pulang kerumah kemudian terdakwa membagi-bagi sabu-sabu menjadi 6 (enam) paket kecil dan terdakwa masukkan sabu-sabu tersebut kedalam botol kaca dan terdakwa letakkan ditumpukkan sampah. Namun tiba-tiba saksi Hartono dan saksi Arieo Delano Kikalessy anggota dari Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapat informasi kalau dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan pada saat menemukan waktu yang tepat saksi bersama tim langsung melakukan penggeledehan dirumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram didalam 1 (satu) buah botol kaca ditumpukan sampah yang ada diruang tengah dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan barang bukti langsung diamankan ke Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Yadi, dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram dan rencananya akan terdakwa jual.
- *Bahwa terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan;*
- *Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.9392/NNF/2020 tanggal 16 Nopember 2020 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 18870/2019/NNF, berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metampetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

----------Perbuatan terdakwa sebaga¿imana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi -saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Arieo Delano Kikalessy** dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - *Bahwa padapada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20:45 Wita bertempat disebuah rumah di Veteran Gg. Keluarga RT/RW: 022/002 No.44 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa.*
   - Bahwa benar saksi menerangkan kalau awalnya saksi mendapat informasi kalau dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan pada saat menemukan waktu yang tepat saksi bersama tim langsung melakukan penggeledehan dirumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram didalam 1 (satu) buah botol kaca ditumpukan sampah yang ada diruang tengah dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti langsung diamankan ke Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses penyidikan lebih lanjut.

- *Bahwa saksi menerangkan kalau 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Yadi, dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram.*
- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan;.
- Bahwa terdakwa untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa *benar saksi mengenali barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) buah buah isolasi bening + alat potong, 1 (satu) buah buah buku catatan, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna silver, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih. Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditunjukkkan di Persidangan.*

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan

2. Saksi **Hartono** dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya:
   - *Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20:45 Wita bertempat disebuah rumah di Veteran Gg. Keluarga RT/RW: 022/002 No.44 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa.*
   - Bahwa benar saksi menerangkan kalau awalnya saksi mendapat informasi kalau dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan pada saat menemukan waktu yang tepat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi bersama tim langsung melakukan penggeledehan dirumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram didalam 1 (satu) buah botol kaca ditumpukan sampah yang ada diruang tengah dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses penyidikan lebih lanjut.

- *Bahwa saksi menerangkan kalau 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Yadi, dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram.*
- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan;.
- Bahwa terdakwa untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) buah buah isolasi bening + alat potong, 1 (satu) buah buah buku catatan, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna silver, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih. Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditunjukkkan di Persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan **KETERANGAN TERDAKWA** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20:45 Wita bertempat disebuah rumah di Veteran Gg. Keluarga RT/RW: 022/002 No.44 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polda Kalsel karena telah memiliki dan menyimpan sabu-sabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ada menghubungi Sdr.Yadi untuk memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dan oleh Sdr.Yadi terdakwa disuruh untuk mengambil sabu-sabunya dipinggir jalan Gang Al Ikhwan Veteran Banjarmasin, setelah itu terdakwa mengambil sabu-sabunya sesuai petunjuk Sdr.Yadi dan oleh terdakwa dibawa pulang kerumah kemudian terdakwa membagi-bagi sabu-sabu menjadi 6 (enam) paket kecil dan terdakwa masukkan sabu-sabu tersebut kedalam botol kaca dan terdakwa letakkan ditumpukkan sampah. Namun tiba-tiba saksi Hartono dan saksi Arieo Delano Kikalessy anggota dari Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapat informasi kalau dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan pada saat menemukan waktu yang tepat saksi bersama tim langsung melakukan penggeledehan dirumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram didalam 1 (satu) buah botol kaca ditumpukan sampah yang ada diruang tengah dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerangkan kalau 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Yadi, dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan kalau uang yang ditemukan dirumah terdakwa adalah bukan hasil menjual sabu-sabu tapi hasil dari menjual Aquarium.
- *Bahwa terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan.*
- *Bahwa benar terdakwa dalam menguasai 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.*
- *Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu)*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah buah isolasi bening + alat potong, 1 (satu) buah buah buku catatan, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna silver, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih. Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditunjukkkan di Persidangan.

- *Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.*

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umun turut memperlihatkanbarang bukti yaitu **:** 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) buah buah isolasi bening + alat potong, 1 (satu) buah buah buku catatan, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna silver, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih. Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum membacakan berupa Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.9392/NNF/2020 tanggal 16 Nopember 2020 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 18870/2019/NNF, berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metampetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, surat -surat serta petunjuk berupa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20:45 Wita bertempat disebuah rumah di Veteran Gg. Keluarga RT/RW: 022/002 No.44 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, awalnya terdakwa ada menghubungi Sdr.Yadi untuk memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dan oleh Sdr.Yadi terdakwa disuruh untuk mengambil sabu-sabunya dipinggir jalan Gang Al Ikhwan Veteran Banjarmasin, setelah itu terdakwa mengambil sabu-sabunya sesuai petunjuk Sdr.Yadi dan oleh terdakwa dibawa pulang kerumah kemudian terdakwa membagi-bagi sabu-sabu menjadi 6 (enam) paket kecil dan terdakwa masukkan sabu-sabu tersebut kedalam botol kaca dan terdakwa letakkan ditumpukkan sampah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Namun tiba-tiba saksi Hartono dan saksi Arieo Delano Kikalessy anggota dari Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapat informasi kalau dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan pada saat menemukan waktu yang tepat saksi bersama tim langsung melakukan penggeledehan dirumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram didalam 1 (satu) buah botol kaca ditumpukan sampah yang ada diruang tengah dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses penyidikan lebih lanjut. Bahwa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Yadi, dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram dan rencananya akan terdakwa jual. Bahwa terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan.Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.9392/NNF/2020 tanggal 16 Nopember 2020 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 18870/2019/NNF, berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metampetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar dalam menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis tersebut, terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana atas dakwaan tersebut, maka untuk menyatakan perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan secara Subsidaritas, yakni :

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Karena dakwaan kami berbentuk subsidairitas, maka kami akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu **Primair yaitu melanggar ketentuan** pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

ad.1 Unsur Setiap orang :

Yang dimaksud "*Setiap Orang*" adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertagungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Bahwa Terdakwa **GUNAWANNOR Als GUNDODI Als GUN Bin A. KOSASI** dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.Oleh karenanya unsur ini telah mendukung terhadap pembuktian secara yuridis..

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Berdasarkan keterangan para saksi, surat serta keterangan terdakwa diperoleh fakta Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20:45 Wita bertempat disebuah rumah di Veteran Gg. Keluarga RT/RW: 022/002 No.44 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, awalnya terdakwa ada menghubungi Sdr.Yadi untuk memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dan oleh Sdr.Yadi terdakwa disuruh untuk mengambil sabu-sabunya dipinggir jalan Gang Al Ikhwan Veteran Banjarmasin, setelah itu terdakwa mengambil sabu-sabunya sesuai petunjuk Sdr.Yadi dan oleh terdakwa dibawa pulang kerumah kemudian terdakwa membagi-bagi sabu-sabu menjadi 6 (enam) paket kecil dan terdakwa masukkan sabu-sabu tersebut kedalam botol kaca dan terdakwa letakkan ditumpukkan sampah. Namun tiba-tiba saksi Hartono dan saksi Arieo Delano Kikalessy anggota dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapat informasi kalau dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan pada saat menemukan waktu yang tepat saksi bersama tim langsung melakukan penggeledehan dirumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram didalam 1 (satu) buah botol kaca ditumpukan sampah yang ada diruang tengah dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses penyidikan lebih lanjut. Bahwa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Yadi, dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram dan rencananya akan terdakwa jual. Bahwa terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan.Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.9392/NNF/2020 tanggal 16 Nopember 2020 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 18870/2019/NNF, berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metampetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika", Adapun terdakwa pada saat diamankan petugas Kepolisian tidak sedang aktif melakukan transaksi narkotika sehingga unsur ini tidak terpenuhi.

Oleh karena perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi sehingga kami akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan **Subsidair** melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

ad.1 Unsur Setiap orang :

Yang dimaksud "*Setiap Orang*" adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertagungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa **GUNAWANNOR Als GUNDODI Als GUN Bin A. KOSASI** dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.Oleh karenanya unsur ini telah mendukung terhadap pembuktian secara yuridis..

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

ad.2 Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Berdasarkan keterangan para saksi, surat serta keterangan terdakwa diperoleh fakta Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20:45 Wita bertempat disebuah rumah di Veteran Gg. Keluarga RT/RW: 022/002 No.44 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, awalnya terdakwa ada menghubungi Sdr.Yadi untuk memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dan oleh Sdr.Yadi terdakwa disuruh untuk mengambil sabu-sabunya dipinggir jalan Gang Al Ikhwan Veteran Banjarmasin, setelah itu terdakwa mengambil sabu-sabunya sesuai petunjuk Sdr.Yadi dan oleh terdakwa dibawa pulang kerumah kemudian terdakwa membagi-bagi sabu-sabu menjadi 6 (enam) paket kecil dan terdakwa masukkan sabu-sabu tersebut kedalam botol kaca dan terdakwa letakkan ditumpukkan sampah. Namun tiba-tiba saksi Hartono dan saksi Arieo Delano Kikalessy anggota dari Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapat informasi kalau dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan pada saat menemukan waktu yang tepat saksi bersama tim langsung melakukan penggeledehan dirumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram didalam 1 (satu) buah botol kaca ditumpukan sampah yang ada diruang tengah dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses penyidikan lebih lanjut. Bahwa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Yadi, dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram dan rencananya akan terdakwa jual. Bahwa terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan.Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.9392/NNF/2020 tanggal 16 Nopember 2020 dengan Kesimpulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 18870/2019/NNF, berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metampetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikaian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan telah terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa. adapun terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tersebut tidak berdasarkan resep dari dokter sehingga unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pula.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dalam perkara ini berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **: "** Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidiair**

Oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Subsidair** dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam hal tersebut dan harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya,;

Karena semua unsur dalam dakwaan Subsidiair telah terbukti maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi muda terutama bagi pemakainya karena Narkotika berbahaya bagi pertumbuhan dan Kesehatan.
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa tulang punngung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) buah buah isolasi bening + alat potong, 1 (satu) buah buah buku catatan, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna silver, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih. Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut, memerlukan ijin khusus dalam kepemilikannya serta dikhawatirkan akan disalahgunakan dalam pemakaiannya maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepantasnya **dimusnahkan.** Sedang Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diketahui bukan hasil dari kejahatan maka sepantasnya **Dikembalikan kepada terdakwa**,;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mana yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain daripada pidana pokok juga dikenai pidana tambahan berupa denda, maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dikenakan denda sebagaimana yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diatur oleh Undang Undang tersebut yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWANNOR Als GUNDODI Als GUN Bin A. KOSASI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan **Primair** Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **primair** tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **GUNAWANNOR Als GUNDODI Als GUN Bin A. KOSASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**"; sebagaimana dakwaan **Subsidair** Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat)tahun 6(enam)bulan** dan **pidana denda** Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6(enam) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 gram, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) buah buah isolasi bening + alat potong, 1 (satu) buah buah buku catatan, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna silver, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih. **dimusnahkan.** Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) **Dikembalikan kepada terdakwa.**
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Kamis** tanggal **11 Pebruari 2021,** oleh kami **Aris Bawono Langgeng, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Rosmawati, S.H,.M.H** dan **Daru Swastika Rini S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Rustam Effendi, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **RAHMAWATI, S.H,** Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
HJ. ROSMAWATI, S.H,.M.H	**ARIS BAWONO LANGGENG, S.H,M.H**
Hakim Anggota	

DARU SWASTIKA RINI, S.H

Panitera Pengganti,

RUSTAM EFFENDI, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)